

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2103/2532

บริษัท กัลฟ์เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต เอ
เจนต์ ซี

โจทก์ร่วม

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด

บริษัท กัลฟ์ เอเวียชั่น จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 196, มาตรา 320, มาตรา 686

โจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินของจำเลย จำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารในเส้นทาง กรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง เป็นเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อโจทก์รับเงินค่าขายเป็นเงินบาท จึงต้องคิดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ในขณะนั้นตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคสอง โจทก์ร่วมได้ออกหนังสือคำประกันความรับผิดชอบของโจทก์ในการเป็นตัวแทนให้แก่จำเลย เมื่อโจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเพียงบางส่วนจำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ และมีสิทธิเรียกร้องบังคับเอาากับโจทก์ร่วมตามพันธะแห่งสัญญาคำประกันที่มีต่อจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของโจทก์ร่วม สัญญาตัวแทนขายทั่วไป และหนังสือขยายอายุการคำประกันดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยให้จำเลยรับเงิน 162,098.08 บาทไปจากโจทก์ ภายหลังโจทก์ยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้

หมายเรียกธนาคารกสิกรไทยจำกัดเข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตและหมายเรียกให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมให้การว่าได้ออกหนังสือคำประกันตามฟ้อง และพร้อมที่จะชำระเงินให้จำเลยเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลย แต่ไม่เกินความรับผิดชอบตามหนังสือคำประกัน จำเลยให้การว่า จำเลยมีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้บางส่วน ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรับเงินชำระหนี้จำนวน162,098.08 บาทไปจากโจทก์ และคืนหนังสือคำประกันและหนังสือขยายอายุการคำประกันตามฟ้องให้แก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายแถลงรับกันประกอบพยานเอกสารฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบิน และเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินของบริษัทจำเลย ตามสัญญาตัวแทนลงวันที่ 1 ตุลาคม 2521 ปรากฏตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง จำเลยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศบาห์เรน มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย ประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ในการนี้ธนาคารโจทก์ร่วมได้ออกหนังสือคำประกันความรับผิดชอบของโจทก์ในการเป็นตัวแทนให้แก่จำเลยไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ ต่อมาโจทก์จำเลยได้ตกลงเลิกสัญญากันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 คดีมีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับเงินค่าตัวโดยสารเครื่องบินที่ยังต้องส่งคืนให้แก่จำเลยเฉพาะเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง สำหรับเดือนกันยายน 2524 ถึงเดือนสิงหาคม 2525 ซึ่งโจทก์อ้างว่ายังค้างชำระอยู่เป็นจำนวน162,098.08 บาท แต่จำเลยโต้แย้งว่า ยังค้างชำระอยู่จำนวน1,265,885.08 บาท จำนวนที่แตกต่างกันดังกล่าวเนื่องจากโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกำหนดให้โจทก์ขายตัวโดยสารโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 20.45 บาท อันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่จำเลยกำหนด แต่จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยกำหนดราคาตัวโดยสารเป็นเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อโจทก์รับชำระราคาเป็นเงิน

บาทไทย จึงต้องคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ซึ่งมีอัตรา 1 เหรียญ
สหรัฐเท่ากับ 23 บาท อันเป็นเหตุให้จำเลยไม่ยอมรับชำระเงินจำนวนที่โจทก์ส่งคืน
มาและใช้สิทธิบังคับธนาคารโจทก์ร่วมให้รับผิดชอบตามพันธะแห่งสัญญาค้ำประกันที่มีต่อ
จำเลยปัญหาจึงมีว่า โจทก์ได้ขายตัวโดยสารตามอัตราเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินบาท
ไทย ตามที่จำเลยกำหนดตั้งข้อกล่าวอ้างตามฟ้อง หรือจำเลยเพียงแต่กำหนดราคาตัว
โดยสารเป็นเงินเหรียญสหรัฐดังที่จำเลยให้การต่อสู้ พิเคราะห์แล้ว ในประเด็นพิพาท
ดังกล่าวปรากฏตามเอกสารโต้ตอบที่โจทก์จำเลยรับกันตามเอกสารหมายเลข 2 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2524 ที่จำเลยมีถึงโจทก์ในฐานะตัวแทนขายว่าจำเลยได้แจ้งกำหนด
ราคาตัวโดยสารเครื่องบินเป็นเงินเหรียญสหรัฐทั้งหมด เฉพาะเส้นทาง
กรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง ได้กำหนดไว้ในราคา 85 เหรียญสหรัฐ เอกสารฉบับดัง
กล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในระยะนั้นเป็นหลักฐานแสดงว่าจำเลยได้กำหนด
ราคาตัวโดยสารให้โจทก์ขายเป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยมิได้เทียบอัตราแลกเปลี่ยนเป็น
เงินบาทไทยไว้ อันเป็นข้อสนับสนุนข้อต่อสู้ตามคำให้การจำเลยที่ว่า จำเลยเพียงแต่
กำหนดราคาตัวโดยสารสายกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง เป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยมิได้
กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับเหตุผลที่ว่า เมื่อ
โจทก์รับชำระค่าตัวโดยสารเป็นเงินบาทก็น่าจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ทางการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น มิฉะนั้นก็ย่อมไม่ตรงตามมูลค่าของเงินเหรียญสหรัฐที่
จำเลยได้กำหนดเป็นราคาขายไว้หากโจทก์ยังคงเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนเก่าอัน
ผิดจากความเป็นจริงในขณะนั้นและโดยเหตุที่โจทก์ได้จำหน่ายตัวโดยสารสาย
กรุงเทพมหานคร-ฮ่องกงทั้งเที่ยวเดียวและไปกลับโดยยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม
ก่อนการลดค่าเงินบาท การที่โจทก์ได้ส่งยอดการขายประจำเดือนให้จำเลยทราบ ผู้
จัดการฝ่ายรายได้จำเลยจึงได้ส่งใบเรียกเก็บเงินเพิ่มจากโจทก์ตามที่ปรากฏใน
เอกสารหมายเลข 5, 6 และเมื่อพิจารณาถึงจดหมายโต้ตอบลงวันที่ 22 เมษายน
2525 ที่โจทก์มีถึงจำเลยเมื่อถูกเรียกให้ชำระค่าขายเพิ่มดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข

จ.7 โจทก์ก็ยังได้กล่าวในทำนองยอมรับความถูกต้องที่จำเลยส่งใบเรียกเก็บค่าขาย
เพิ่มจากที่ขาดไป หากแต่ได้อ้างเหตุความสับสนที่เกิดขึ้นจากการขายมารวม ทั้งอ้าง
ว่าได้รับอนุมัติจากการติดต่อทางโทรศัพท์ถึงจำเลยโดยไม่ปรากฏหลักฐานข้อตกลง
จากจำเลยแต่อย่างใดทั้งข้ออ้างว่าได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิมก็กลับขัด
แย้งกับบันทึกโต้ตอบของจำเลยลงวันที่ 22 กันยายน 2525 ที่มีถึงโจทก์ตามเอกสาร
หมาย จ.4 ซึ่งจำเลยได้ให้ความถึงบันทึกของโจทก์ที่มีถึงจำเลยลงวันที่ 2 กันยายน
2524 เกี่ยวกับการที่โจทก์ยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ
20.45 บาท ว่าจำเลยยังมิได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ของจำเลยในเรื่องนี้ อัน
ทำให้จำเลยต้องมีบันทึกฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2524 สั่งให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้
อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ และในบันทึกดังกล่าว ผู้จัดการจำเลยยังได้พิจารณาถึงความ
เสียเปรียบในการขายตัวโดยสารสายฮ่องกง และได้เสนอแนะให้ขายในราคาสุทธิ 73
เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 1,680 บาทพยานหลักฐานที่โจทก์ส่งอ้างเป็นพยาน
นอกจากไม่ปรากฏว่าจำเลยได้อนุมัติให้โจทก์รับเงินค่าขายตัวโดยสารเป็นเงินบาท
โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเดิมก่อนการลดค่าเงินบาทตามที่โจทก์กล่าวอ้างแล้ว ยังกลับ
แสดงว่าจำเลยได้กำหนดราคาขายตัวโดยสารสายกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกงเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐค่าแถลงรับข้อเท็จจริงของจำเลยที่ว่าเดิมจำเลยแจ้งอัตราค่าตัวโดยสาร
เป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 20.45 บาท จึงมี
เหตุผลรับฟังตามที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่ามีความหมายเพียงว่าอัตราแลกเปลี่ยนในครั้ง
เดิมมีมูลค่าเท่ากับ 20.45 บาทเท่านั้น มิได้เป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ให้โจทก์รับเงินค่าขายตัวโดยสารตามที่โจทก์กล่าวอ้างตามฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้
ว่า จำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง เป็นเงิน
เหรียญสหรัฐเมื่อโจทก์รับเงินค่าขายเป็นเงินบาทจึงต้องคิดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
อยู่ในขณะนั้น ซึ่งมีอัตรา 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 23 บาท ตามนัยแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคสอง ดังนั้นหนี้ค่าขายตัวโดยสารเครื่อง

บินที่โจทก์ต้องชำระแก่จำเลยจึงเป็นเงิน1,265,885.08 บาท ตามที่โจทก์ได้แถลงรับไว้แล้ว เมื่อโจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเพียงบางส่วน จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้และมีสิทธิเรียกร้องบังคับเอาากับโจทก์ร่วมตามพันธะแห่งสัญญาจำประกันที่มีต่อจำเลย คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ